

1501589-89.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2129724/2022 - 01º D.P. CAMPINAS, 24935123 - 01º D.P. CAMPINAS, 2129724 - 01º D.P. CAMPINAS, 2129724 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501589-89.2022.8.26.0548 controle:2022/000576

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2129724/2022 - 01º D.P. CAMPINAS, 24935123 - 01º D.P. CAMPINAS, 2129724 - 01º D.P. CAMPINAS, 2129724 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2129724/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADAIR JOSE DOS SANTOS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

ADAIR JOSE DOS SANTOS, RG nº 75.013.680/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia (fls. 01/02). Aos 13.05.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 50/53). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 85 e 90). A denúncia foi recebida aos 28.07.22, sendo o acusado citado aos 09.08.22 (fls. 91 e 122). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi interrogado o réu. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa formulou pleitos alternativos desclassificação para o delito de porte para uso próprio ou aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína (fls. 04/13, 16, 19/21 e 67/69). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seu interrogatório judicial o réu assumiu a posse das quatro porções de crack que trazia consigo, mas negou o tráfico, dizendo-se usuário. Alegou que havia acabado de comprar a droga para consumo próprio quando os policiais o abordaram. Não conhece a testemunha Henrique. Quanto ao dinheiro apreendido, disse ser fruto de seu trabalho como montador de palco. Os policiais civis hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de tráfico intenso, após uma breve campanha durante a qual puderam ver o réu negociando droga com a testemunha Henrique, que estava prestes a lhe entregar dinheiro. Com o acusado havia quatro porções de crack e cerca de oitenta reais em dinheiro. Com o usuário apenas dez reais. Perto do réu, no meio fio da calçada, foram encontradas outras seis porções de crack idênticas àquelas que ele trazia consigo. Indagado a respeito, o usuário afirmou que estava adquirindo droga do acusado. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreatamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Ouvida apenas no flagrante, a testemunha Henrique confirmou que estava no local para adquirir droga do acusado (fls. 09). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido, não apenas das porções de crack que ele trazia consigo, como também daquelas que ele mantinha escondidas perto dele. A versão por ele apresentada em Juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o réu estava em local de venda e foi surpreendido no exato instante em que negociava droga com terceira pessoa. Além disso, trazia consigo quatro porções de crack e mantinha armazenadas perto dele outras seis porções da mesma substância, prontas para venda, restando bem evidenciado o propósito de mercancia. A apreensão de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, até porque o acusado não comprovou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência.

A eventual condição de usuário da acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para garantir o próprio vício. Passo, pois, à individualização da pena do acusado.

A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: nada a considerar. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. O acusado encontrava-se no gozo de liberdade provisória quando tornou a delinquir, sendo novamente preso pelo mesmo delito (fls. 44 – proc. nº 1500297-69). Além disso, trazia consigo, e mantinha em depósito, razoável quantidade de substância, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). D) Apelar em liberdade: o acusado já responde a outro processo por tráfico, permaneceu preso durante toda a instrução e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitativa. A propósito: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, por se tratar de réu primário, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 576/22 e CONDENO O RÉU ADAIR JOSE DOS SANTOS, RG nº 75.013.680/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo réu no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 11 de outubro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA